МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 12 дугаар сарын 25 № 02/28 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ХУРАНДАА Б.НАНДИНБОЛОР
ТАНАА

Комисст Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-425 дугаар нээлттэй хорих ангид ял эдэлж буй хоригдол Халзан овогтой Хонгорзулаас "... миний бие 425 дугаар нээлттэй хорих ангид ял эдэлж байгаа бөгөөд 2024 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл тус ангийн хоригдол Б.Анхбат, М.Малчбек нарт удаа дараа буюу нийт 5 удаа хүчирхийлүүлсэн. Уг хоригдлууд 2024 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн надад бие махбодь, сэтгэл зүйн дарамт үзүүлэн улмаар уг үйлдлээ бүлэглэн үйлдэж байна. Би хорих ангийн удирдлагуудад итгэхгүй байна. Учир нь дотооддоо дарах магадлалтай гэж айж байна. Мөн хоригдол Б.Анхбат, М.Малчбек нар нь "хүнд хэлэх юм бол чи яаж ч үхэж магадгүй" гэж намайг сүрдүүлдэг. ..." гэх гомдол ирүүлсэн.

Гомдлын мөрөөр тус ангид Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2024 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр хяналт шалгалт зохион байгуулсан.

Хяналт шалгалтыг тус хорих ангийн үйл ажиллагаатай танилцах, үзлэг хийх, хоригдогч нартай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, албан тушаалтнаас тайлбар авах, холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх аргачлалаар явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Х.Хонгорзул нь удаа дараа хоригдол Б.Анхбат, М.Малчбек нарт цавьдуулж, хоригдлуудын дур хүслийг хангасан гэх утга бүхий гомдлыг аймгийн прокурорын газраас хорих ангийн байранд байршуулсан санал хүсэлтийн хайрцагт хийсэн байх бөгөөд 2024 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдөр аймгийн прокурорын газрын ахлах прокурор Ш.Батсүх санал, хүсэлтийн хайрцгийг шалгаж, 2024 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр хоригдол М.Нацагдоржоос тайлбар авч, хоригдол Х.Хонгорзулаас болсон явдлын талаар гомдол гаргуулан авсан. Улмаар хорих ангийн удирдлагаас тус хоригдлуудыг тусгаарлах арга хэмжээг нэн даруй авсан байна. Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын эмч Б.Энхтогтохоор 2024 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр Х.Хонгорзулын биеийн байдал, анусны үзлэг хийж "одоогоор зовиургүй, 6 цагийн байрлалд анусны аман хэсэгт 0.3 см орчим хуучин язрал, үүний дор 0.4 см орчим шинэ язралттай, бага зэрэг цус шүүрч гарна, бээлийд цусгүй, үрийн шингэн үгүй" гэх эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргажээ.

Мөн тус ангид хийсэн хяналт шалгалтын хоригдлуудтай ярилцлага хийхэд "өнгөрсөн 2024 оны Улсын баяр наадмын үеэр хэрэг гарсан гэх өрөөнд өдрийн

15006005

цагаар арын орны урдуур цагаан даавуу унжуулж хөшиг татсан байсан" талаар дурдаж байв.

Комисс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 409 дүгээр нээлттэй, хаалттай хорих ангид хоригдож буй хоригдол Х.Хонгорзултай уулзаж нэмэлт тайлбар, тодруулга авахад "...Анх 2024 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-425 дугаар нээлттэй хорих ангид хуваарилагдаж Б.Анхбат, М.Малчбек нартай нэг өрөөнд орсон. Түүнээс хойш 1 сар орчмын дараанаас надаар бэлэг эрхтэндээ тос түрхүүлэх, иллэг хийлгэдэг байсан, эсэргүүцэхэд 1 удаа толгой руу цохиж байсан. 2024 оны 06 дугаар сард дээрх хоёр хоригдол өдрийн хоолны дараа бүх хоригдлууд амрах байр явсан хойгуур намайг хүчирхийлж, цавьдсан. Энэ талаар өөр хүнд хэлбэл ална гэж сүрдүүлдэг байсан. Энэ явдал 2, 3 удаа давтагдаад сүүлдээ тэсэлгүй гомдол гаргасан. ..." гэх тайлбар өгсөн.

Дээрх бэлгийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гомдлыг Говьсүмбэр аймаг дахь прокурорын газраас цагдаагийн газарт шилжүүлж, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн шалгалтын ажиллагаа явагдаж байна.

2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт " Монгол Улсын иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах... эрхтэй", мөн зүйлийн 13-т халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 209 дүгээр зүйлийн 209.1 дэх хэсэгт "Хорих өрөө нь олон улсын стандартад нийцсэн байна.", мөн 210 дугаар зүйлийн 210.1.10 дахь хэсэгт "хувийн аюулгүй байдлаа хамгаалуулах", 231 дүгээр зүйлийн 231.1 дэх хэсэгт "Хоригдлыг эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан байр, ахуйн нөхцөл, ... хангана", 243 дугаар зүйлийн 243.2 дахь заалтад "Хоригдол...аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хорих өрөө, хорих анги дотор хоригдол зорчих бусад хэсгийг хамарсан дуу-дүрсний бичлэгийн хяналтыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага зохион байгуулна." гэж тус тус заасан.

Комиссоос тус ангид 2023 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдөр хяналт шалгалт зохион байгуулж, 2023 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр тус ангийн даргад хүргүүлсэн 06/46 дугаар Комиссын гишүүний зөвлөмжийн 1 дэх заалтад "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 425 дугаар хорих ангийн хоригдлын амьдрах байр, нийтийн эзэмшлийн талбайд засвар хийх, гэрэлтүүлгийг стандартад нийцүүлэн сайжруулах, нэг хоригдолд ноогдох талбайн хэмжээг баримтлах, энэ талаар дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд уламжлан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах" гэж заасан. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Говьсүмбэр аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-425 дугаар нээлттэй хорих ангийн 2023 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/1201 дугаар албан хариуд "Тус хорих ангийн хоригдлын байр нь нийт 26 хорих өрөөтэй, нэг өрөөнд 2 давхар 4 ширхэг ор байрлуулсан бөгөөд 208 хоригдлын багтаамжтай. Өнөөдрийн байдлаар хорих ангид 203 хоригдол ял эдэлж байна. Хорих өрөө нь 20 $м^2$ талбайтай ба нэг хоригдолд ноогдох талбай 2,5 $м^2$ хэмжээтэй байна. Хоригдлын байрны орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор амьдралын бүсийн 26 хорих өрөөний хананд замаски, шавар, эмүлсдэх ажлыг хийж хоригдлын байрны коридор, үүдний хэсэг, нийт хорих өрөөний гэрэлтүүлэг муудсан байсныг шинээр авч сольж засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ." гэх хариуг өгч байжээ.

Хорих ангийн нөхцөл байдалтай танилцахад 2 давхар нийт 26 хорих өрөөнд 2024 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн байдлаар 240 хоригдол байрласан ба 1 өрөөнд 8 хоригдол байрлахаас зарим өрөөнд 9-10 хоригдол байрлаж байгаа нь нэг хоригдолд ноогдох талбайн хэмжээ, стандарт шаардлагыг хангахгүй байна. Мөн

хорих өрөөний хойд хэсэгт нэмэлтээр ор байрлуулсан нь хяналтын камерын үзэгдэх орчныг хязгаарлаж, дээрх гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл гарах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

3. Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2017 оны "Жишиг норм шинэчлэн тогтоох тухай" А/247, А/167, А/303 дугаар хамтарсан тушаалаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаа хаагчийн ажлын ачааллын жишиг нормативыг баталсан байна.

Тус ангид 2024 онд нийт 86 орон тоо батлагдсанаас эхний хагас жилийн байдлаар 77 албаа хаагч ажиллаж байна. Тухайлбал их эмч 1, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн байцаагч 1, сувилагч 1, хамгаалалтын ажилтан 6, нийт 4 албан тушаалд 9 орон тоо дутуу ажиллаж байна. Дээрх жишиг нормативд заагдсан орон тоогоор албан хаагчдыг томилж ажиллуулаагүйгээс шалтгаалан албаа хаагчдын ажлын ачаалал ихсэж, тэдний аюулгүй байдалд эрсдэл учирч, хоригдолд тавих хяналт суларч, гэмт хэрэг гарах нөхцөлийг үүсгэсэн байна.

Иймд хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах хүний амь нас, эрүүл мэнд, болзошгүй осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хүний эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсгийг үндэслэн дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих ангиудын хэмжээнд бэлгийн хүчирхийллийн шинжтэй аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг хангах;

2. Хорих ангиудад нэг хоригдолд ноогдох талбайн хэмжээг баримтлах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах;

3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаа хаагчийн ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, жишиг нормативын дагуу хүний нөөцийг бүрдүүлэх байдлаар харуул хамгаалалтын арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах;

4. Камерын хяналтыг сайжруулж, шаардагдах техник хэрэгслээр хангах арга хэмжээ авах.

Энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД